

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Quando a Justiça chega depois da História

Publicado em 2026-09-28 12:35:00



Quando a Justiça chega depois da História

*A diferença entre ter tribunais e ter Justiça em
tempo útil*

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

consequências em tempo útil. O calendário de alguns dos maiores processos económico-financeiros dos Estados Unidos e de Portugal obriga-nos a olhar para essa diferença.

Há uma frase antiga segundo a qual justiça tardia não é justiça.

Talvez seja excessiva. Uma sentença justa, mesmo tardia, continua a ter valor. Mas há um ponto a partir do qual o tempo deixa de ser apenas uma variável administrativa e passa a fazer parte da própria qualidade da Justiça.

E é aí que a comparação entre alguns grandes processos económico-financeiros dos Estados Unidos e de Portugal se torna desconfortável.

Não porque os americanos tenham descoberto uma fórmula mágica para a Justiça. Não descobriram. O sistema judicial dos Estados Unidos tem erros, desigualdades, processos intermináveis e decisões profundamente controversas.



Madoff: seis meses entre a queda e a prisão

Bernard Madoff é um exemplo quase brutal.

Importa começar por corrigir uma associação frequente: Madoff não provocou a crise do *subprime*. O seu gigantesco esquema Ponzi foi descoberto no mesmo período da crise financeira de 2008, mas eram fenómenos distintos.

Madoff foi detido em 11 de Dezembro de 2008. Em 12 de Março de 2009 declarou-se culpado de onze crimes federais. Em 29 de Junho de 2009, pouco mais de seis meses depois da detenção, estava condenado a **150 anos de prisão**.

O tribunal determinou ainda um *forfeiture* de 170,799 mil milhões de dólares. A ordem retirou a Madoff os seus direitos sobre património que incluía imóveis, investimentos, automóveis e embarcações.

A história não terminou na sentença. O Estado norte-americano continuou a perseguir e recuperar património relacionado com a fraude, utilizando mecanismos

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

culpado. Não houve, portanto, um julgamento probatório completo comparável a um megaprocesso contestado por numerosos arguidos. Comparar mecanicamente aqueles seis meses com qualquer processo português seria intelectualmente desonesto.

Mas permanece uma pergunta: **como consegue um sistema transformar uma fraude gigantesca numa consequência judicial concreta em meses, enquanto outro necessita frequentemente de uma década para chegar ao julgamento?**

*Investigar. Acusar. Julgar. Executar.
Recuperar património. A Justiça não
termina quando o juiz pousa a caneta.*

Atravessemos o Atlântico

Portugal fornece-nos experiências muito diferentes.

Veja-se o BPN. O banco foi nacionalizado em 2008 e José Oliveira e Costa foi detido nesse mesmo ano. A

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Durante esse período sucederam-se investigações, processos, incidentes, recursos e decisões.

Naturalmente, tudo isto existe por uma razão legítima: num Estado de direito, um arguido não perde os seus direitos porque o crime de que é acusado provoca indignação pública.

Mas também o cidadão tem direitos. Entre eles deveria estar o direito de viver numa sociedade onde a Justiça consegue produzir uma resposta em tempo razoável.

BPP: outra viagem através do calendário

O caso do Banco Privado Português oferece outro exemplo. João Rendeiro foi alvo de diferentes processos, julgamentos, decisões e recursos durante anos.

Quando uma das condenações se tornou definitiva, em 2021, Rendeiro já tinha abandonado Portugal. Acabaria detido na África do Sul.

A Justiça acabou por alcançá-lo, mas o episódio contém uma ironia amarga: **o Estado demorou anos a**



BES: uma década até ao julgamento principal

O Banco Espírito Santo caiu em 2014. O julgamento principal do chamado Universo Espírito Santo começou em Outubro de 2024.

Dez anos.

Antes sequer do início do julgamento, o tribunal declarou prescritos onze alegados crimes, incluindo três imputados a Ricardo Salgado.

Aqui o problema deixa de ser meramente estatístico. Quando um crime prescreve antes de existir decisão judicial sobre o mérito, a Justiça não concluiu que o arguido era culpado. Também não concluiu que era inocente. **O Estado deixou de poder decidir sobre aquele crime.**

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Talvez nenhum processo represente melhor o problema português.

José Sócrates foi detido em 21 de Novembro de 2014. A acusação foi apresentada em 2017. Seguiram-se instrução, decisões, recursos, reversões e novos incidentes processuais.

O julgamento principal começou finalmente em 3 de Julho de 2025: mais de dez anos depois da detenção. Sócrates nega as acusações e beneficia, naturalmente, da presunção de inocência enquanto não existir decisão judicial definitiva.

Precisamente por isso a demora é absurda também para o arguido.

Se é culpado, uma sociedade democrática tem direito a sabê-lo através de sentença. Se é inocente, tem direito a que o Estado o determine sem manter durante uma parte significativa da sua vida uma acusação criminal sobre a sua cabeça.

A lentidão prejudica os dois lados.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

confissão em Março de 2009; sentença em Junho de 2009.

- BPN: Oliveira e Costa detido em 2008; condenação em primeira instância em 2017.
- BES/GES: colapso em 2014; início do julgamento principal em 2024.
- Operação Marquês: detenção de José Sócrates em 2014; início do julgamento principal em 2025.
- Estes intervalos não demonstram culpabilidade nem inocência; permitem observar a duração e a capacidade de resposta do sistema.

O paradoxo português

Portugal não é um país sem Estado de direito.

Tem juízes independentes, Ministério Público, tribunais superiores, advogados, recursos, fiscalização constitucional e integração num sistema europeu de protecção de direitos fundamentais.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

E essa combinação é particularmente perigosa. Cada garantia processual destinada a proteger o cidadão é indispensável; mas, quando milhares de páginas, dezenas de arguidos, sucessivos recursos, incidentes, prescrições e anos de tramitação tornam quase impossível produzir uma decisão em tempo socialmente compreensível, alguma coisa deixou de funcionar.

Não necessariamente a lei isoladamente. Talvez a arquitectura inteira.

Garantias não significam eternidade

Há uma falsa escolha que aparece frequentemente neste debate.

Ou defendemos processos rápidos e sacrificamos os direitos dos arguidos, ou defendemos todas as garantias e aceitamos processos que duram quinze ou vinte anos.

Não.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Os Estados Unidos também permitem recursos, perícias, contraditório e extensíssima litigância. E o caso Madoff foi excepcionalmente rápido porque houve confissão de culpa. Não deve ser transformado artificialmente no padrão de comparação de todos os processos criminais.

Mas demonstra algo essencial: quando existe prova consolidada, admissão dos crimes e instrumentos processuais adequados, o sistema é capaz de passar rapidamente da investigação à sentença e desta à execução patrimonial.

E há outra diferença relevante nos crimes económicos: **seguir o dinheiro.**

Não basta colocar alguém atrás das grades. A punição de um crime económico que deixa intacta a riqueza produzida pelo próprio crime corre o risco de transformar a prisão num custo de exploração.

A unidade de medida da Justiça

Talvez devêssemos começar a avaliar os sistemas judiciais de outra maneira.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Mas medindo algo muito mais simples: **tempo entre o facto investigado e a decisão definitiva; tempo entre a decisão e a sua execução; e percentagem do património criminosamente obtido que foi efectivamente recuperado.**

Seriam indicadores pouco confortáveis. Mas talvez precisamente por isso fossem úteis.

***O calendário não condena ninguém.
Mas condena, às vezes, o próprio sistema.***

Porque existe uma diferença profunda entre um Estado que possui tribunais e um Estado cuja Justiça consegue produzir consequências.

Um Estado de direito não existe apenas quando todos podem recorrer à Justiça. Existe plenamente quando, depois de batermos à porta, **há alguém que consegue abri-la enquanto a Justiça ainda serve para alguma coisa.**

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Esta crónica é uma reflexão crítica sobre eficiência judicial, duração processual e execução de decisões. Não formula juízos de culpabilidade sobre pessoas cujos processos não tenham decisão definitiva.

As referências a arguidos e processos respeitam a presunção de inocência e distinguem factos processuais documentados de apreciações editoriais. A comparação com Bernard Madoff é institucional e temporal e não pressupõe equivalência jurídica entre sistemas, crimes ou modelos processuais.

A comparação serve para colocar uma pergunta democrática simples: consegue o Estado produzir Justiça em tempo útil sem sacrificar as garantias fundamentais? A resposta deve ser procurada na arquitectura das instituições, nos recursos, nos procedimentos e, sobretudo, nos resultados verificáveis.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Sentenced to 150 Years in Prison

- U.S. Department of Justice — Distribuições do Madoff Victim Fund e recuperação por asset forfeiture
- U.S. Department of Justice — Recuperação de activos das famílias de Bernard Madoff
- Reuters — Portuguese former prime minister Sócrates goes on trial in graft case
- El País — El juicio contra José Sócrates comienza 10 años después de su detención
- Reuters — Portugal's former top banker, ex-minister sentenced to prison in graft case
- Comissão Europeia — 2026 Rule of Law Report: Portugal
- RTP — Tribunal deixa cair 11 crimes no processo do universo Espírito Santo
- Conselho Superior da Magistratura — Acórdão Caso BPN

Francisco Gonçalves

com investigação e co-autoria editorial de Augustus

Veritas — OpenAI Assistant

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.



GitHub Pages



CodeBerg Pages



Fragmentos do Caos:

[Blogue](#)

•

[Ebooks](#)

•

[Carrossel](#)



Esta página foi visitada ... vezes.

[Contactos](#)